

감사결과처분(요구)서

일련번호	4	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채(요)구(요)로부터 1개월 이내

△△△△△△△△△△
(행정상 통보)

제 목 (변경)선금보증서 징구 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ (계약예규)정부 입찰·계약 집행기준[시행 2021. 1. 1.] [기획재정부계약예규 제533호, 2020. 12. 28., 일부개정]

제35조(채권확보) ① 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 시행령 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다. 다만, 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 공기업과 준정부기관, 특별법에 의하여 정부가 보호 육성하는 법인으로서 정부가 출연한 법인, 「농업협동조합법」에 의한 조합 및 그 중앙회, 「수산업협동조합법」에 의한 어촌계·수산업협동조합 및 그 중앙회, 「산림조합법」에 의한 조합 및 그 중앙회 또는 「중소기업협동조합법」에 의한 중소기업협동조합 및 그 중앙회와 계약을 체결한 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 제38조에 의하여 반환 사유가 발생한 때에는 계약상대자로 하여금 선금잔액에 해당하는 금액을 현금(채신 관서 또는 「은행법」의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표를 포함한다)으로 반납할 것을 보장 받기 위하여 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다. <개정 2018.12.31> ② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 채권확보조치를 하는 경우에 보증 또는 보험금액은 선금액에 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액[사유발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리)에 의하여 산출한 금액을 말한다]을 가산한 금액 이상으로 하여야 한다. ③ 제2항의 경우에 제37조에 의하여 정산하였을 때에는 계약상대자의 요청에 의하여 해당 선금잔액(선금액에서 제37조에 의한 선금정산액을 공제한 금액을 말한다. 이하 같다)에 해당 약정 이자상당액을 가산한 금액을 기준으로 제2항의 채권확보조치를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 경우에 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 다만, 계약담당공무원이 그 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다. <개정 2010.1.4>

2. 현황 및 지적내용

○ (변경) 선금보증서 미징구 현황

공사명	당초	변경	선금급보증서 변경발행유무	비 고
2020년 △△△△△△△△△△ 신축공사(관리용역(건축))	2020.07.14.~2021.10.27.	2020.07.14.~2021.11.15.	미발행	
2020년 △△△△△△△△△△ 신축공사(통신)	2020.06.25.~2021.01.20.	2020.06.25.~2021.11.15.	미발행	
2020년 △△△△△△△△△△ 신축공사(통신)	2020.06.25.~2021.11.15.	2020.06.25.~2021.12.15.	미발행	
2020년 △△△△△△△△ △△아영장 조성공사(건축,토목,기계,조경)	2020.12.14.~2021.07.19.	2020.12.14.~2021.12.16.	미발행	
2020년 △△△△△△△△△△ 신축공사(소방)	2020.06.25.~2021.01.20.	2020.06.25.~2021.11.15.	미발행	
2020년 △△△△△△△△△△ 신축공사(소방)	2020.06.25.~2021.11.15.	2020.06.25.~2021.12.15.	미발행	
2020년 △△△△△△△△△△ 신축공사(전기)	2020.06.25.~2021.01.20.	2020.06.25.~2021.11.15.	미발행	
2021년 △△△△△△△△△△ 신축공사(전기)	2020.06.25.~2021.11.15.	2020.06.25.~2021.12.15.	미발행	
2021년 △△△△△△△△△△혜손탐방로 정비 공사	2021.06.15.~2021.10.12.	2021.06.15.~2021.11.05.	미발행	
△△명품마을 공동수익시설 정비 공사	2021.09.08.~2021.10.07.	2021.09.08.~2021.10.13.	미발행	
△△△△△△△△△△ zeb인프라 구축지원 시범사업(인프라구축)	2021.07.14.~2021.11.12.	2021.07.14.~2021.12.20.	미발행	
△△△△△△△△△△ zeb인프라 구축지원 시범사업(시스템구축)	2021.07.14.~2021.11.12.	2021.07.14.~2021.12.20.	미발행	
△△△△△△△ 신축청사 전시설계 및 전시설 제작,설치	2021.09.29.~2021.12.13.	2021.09.29.~2021.12.21.	미발행	

○ 선금 지급 후 변경계약(공사기간 증)에 따른 계약기간 종료일이 변경된 경우 선금 보증기간이 변경된 관련 보증서를 재징구하여야 함에도, △△△△△△△△△△에서는 “△△△△△△△ 신축청사 전시설계 및 전시물 제작·설치” 등 13건의 계약전에 대하여 (변경)선금보증서를 미징구한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련